فلما ذهب إلى العراق والتقى هناك بحامل راية الفقه الحنفي آنذاك ، وهو الإمام محمد بن الحسن الشيباني.

فقد تلقى عنه وناظره وناظر أصحابه وقرأ من فقه أهل العراق حمل بعير ليس فيه إلا ما سمعه منه.

وهنا تلقح لديه فقه النقل بفقه العقل ، أو فقه الحجاز بفقه العراق.

وبعد أن تمثل ذلك خرج من عقله فقهاً جديدً وفكراً جديداً وبدأه منذ عاد إلى مكة المكرمة واتخذ فيها حلقته في المسجد الحرام، ثم أخذ ينمو ويزدهر ويثمر حتى انتهى به إلى مذهبه الجديد في مصر..

الشافعي : أول من وضع أصول مذهبه :

إن الدراسة المتفحصة تؤكد أن الشافعي هو أول من وضع أصول منهجه، وقواعد مذهبه. حتى أنه ليقرر القاعدة ثم يتبعها بالمسألة، والأصل ثم يردفه بالفرع وذلك على خلاف ما كان عليه من سبقه من الأئمة.

فقد عرفنا – فيما سبق – أن أبا حنيفة ومالكاً لم يضعا قواعد مذهبيهما ولا أصول فقههما، وإنما استنبطت استنباطاً مما كانوا يقولون به، أو من فتاواهم التي أُثرت عنهم. لكن الشافعي قرر قواعده وأصوله بنفسه، وحدد معالمها في حياته، ولهذا فقد قيل عنه: إنه واضع علم الأصول.

قاعدة عامة حول علم الشريعة :

وقبل أن نتجه إلى ذكر ما يتيسر من قواعده في الأحكام نحب أن نشير إلى قاعدة عامة وضعها رضي الله عنه لمنهج العلم بالشريعة :

إذ يقسم علم الشريعة إلى قسمين :

قسم للعامة : وهو مالا يسع مسلماً جهله، بل يجب على كل مسلم علمه